공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제2014-077호 2014. 4. 17.

사 건 번 호 2014카총0799

사 건 명 경인운하사업 제4공구 시설공사 등 입찰관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 동부건설 주식회사
서울특별시 용산구 한강대로 372, 제디동(동자동)
대표이사 이○○
대리인 법무법인 태평양
담당변호사 윤성운, 김정헌

2. 남양건설 주식회사
전라남도 나주시 예향로 4073(송월동, 협진빌딩 4층)
대표이사 겸 공동관리인 마○○
대리인 법무법인 세종
담당변호사 안현정

심의종결일 2014. 3. 26.

주 문

1. 피심인 동부건설 주식회사, 남양건설 주식회사는 경인운하사업 제4공구 및 동복계통 자연유하식 도수터널 시설공사 턴키 입찰에 참가함에 있어 특정한 사업자가 낙

찰받을 수 있도록 다른 사업자는 형식적으로 입찰에 참여하기로 사전에 합의하는 것과 같이 정부 또는 공공기관의 건설공사 입찰에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 동부건설 주식회사는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 2,475,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 동부건설 주식회사, 남양건설 주식회사 (이하 '주식회사'는 생략한다)는 건설업을 영위하는 자들로서 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것, 이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에서 규정한 사업자에 해당한다.

나. 피심인들의 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(2012. 12. 31. 기준, 단위 : 백만 원, 명)

피심인	설립일자	자본금	매출액	영업이익	당기 순이익	상시 종업원수
동부건설	1969.1.24.	179,670	1,523,027	54,195	7,378	1,098
남양건설	1958.9.28.	6,608	154,233	△12,648	△18,419	270

* 자료출처 : 피심인들 제출자료 및 공시자료(개별 재무제표 기준)

다. 시장구조 및 실태

1) 건설시장 개요

3 건설업은 생산기간이 길고 대규모 자금과 복합적인 가공·생산이 요구되는 전형적인 수주산업으로서, 제조업·서비스업과 긴밀한 연관관계를 갖고 있을 뿐만 아니라 다량의 노동력이 투입되기 때문에 생산유발 효과 및 고용유발 효과가 매우 큰 산업이다.

4 건설수주액으로 볼 때, 전체 건설시장의 규모는 2010년 기준으로 연간 103조 원에 이르며, 이 중 공공건설시장 규모는 38조 원으로 전체 건설시장에서 37%를 차지한다. 한편, 경기악화에 따라 2008년 이후 민간건설수주가 감소하는 등 민간건설시장이 위축됨에 따라 상대적으로 공공건설시장의 중요성이 부각되었으나, 2010년의 경우 공공건설시장도 크게 위축되었다.

5 2007년부터 2013년까지 기간 중 국내 건설수주 규모 현황은 다음 <표 2> 기재와 같다.

<표 2> 건설수주 규모 현황

(단위: 억 원, %)

연 도	합 계		공공건설		민간건설	
		증감률		증감률		증감률
2007	1,279,118	19.2	370,887	25.6	908,231	16.7
2008	1,200,851	△6.1	418,488	12.8	782,363	△13.9
2009	1,187,142	△1.1	584,875	39.8	602,267	△23.0
2010	1,032,298	△13.0	382,368	△34.6	649,930	7.9
2011	1,107,010	7.2	366,248	△4.2	740,762	14.0
2012	1,015,061	△8.3	340,776	△7.0	674,284	△9.0
2013	913,069	△10.0	361,702	6.1	551,367	△18.2

* 자료출처 : 대한건설협회 월간건설경제동향('13.2.8.) 및 2013년 국내건설수주동향('14.2.6.)

2) 턴키 입찰제도

가) 개요

6 현행 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 '국가계약법'이라 한다) 및 동법 시행령에 의하면, 우리나라의 공공공사 입찰제도는 크게 ① 설계·시공 분리입찰방법, ② 설계·시공 일괄입찰방법, ③ 대안입찰방법으로 나뉜다.

7 첫째, 설계·시공 분리입찰방법(Design-Bid-build)은 발주처가 설계자와 계약을 하여 설계를 완성하고 시공자를 별도로 선정하여 공사를 수행하는 전통적인 입찰제도이다.

8 둘째, 설계·시공 일괄입찰방법은 일괄시공자가 설계와 시공을 모두 담당하는 방식으로서 턴키(Turn-Key) 또는 일괄계약 방식(Design-Build 또는 Design-Construct)으로 불린다. 즉 턴키계약방식(Turn Key Base)은 발주자가 하나의 시공업자와 계약을 체결하고, 시공업자가 건설공사에 대한 재원조달, 토지구매, 설계와 시공·운전 등의 모든 서비스를 발주자에게 제공하는 형태로 수행된다.

9 위와 같은 방식은 설계·시공 상의 기술능력 개발을 유도하고 설계경쟁을 통한 품질향상 및 설계와 공사입찰의 병행시행으로 공사기간을 단축하는 장점이 있는바, 국가계약법에 의하면 설계·시공 일괄계약 입찰방식(이하 '턴키방식'이라 한다)은 총공사비 추정가격이 300억 원 이상인 대형공사, 총공사비가 300억 원 미만인 경우에도 대안입찰 또는 일괄입찰로 집행함이 유리한 특정공사, 공기단축이 필요한 공사 등에 적용된다.[1] 다만, 해당 공사가 위 기준에 부합하더라도 모두 턴키방식으로 진행되는 것은 아니며, 고난이도 공사로서 신기술·신공법 적용 등이 필요하거나, 상징성·창의성·예술성 등이 특별히 요구되는 경우에 해당

1) 국가계약법 시행령 제79조 제1항 및 국토교통부 고시인 '대형공사 등의 입찰방법 심의기준' 제2조는 총공사비 추정가격이 300억 원 이상인 신규복합공종공사("대형공사"), 총공사비 추정가격이 300억 원 미만인 신규복합공종공사 중 각 중앙관서의 장이 대안입찰 또는 일괄입찰로 진행함이 유리하다고 인정하는 공사("특정공사"), 공기 단축이 필요한 공사 중 일괄입찰로 시행함이 유리하다고 인정하는 공사("공기단축공사")의 경우, 일괄입찰을 할 수 있도록 규정하고 있다.

방식을 적용할 수 있다.[2)]

10 마지막으로, 대안입찰은 발주기관이 제시하는 원안의 공사입찰 기본설계 또는 실시설계에 대하여 기본방침의 변경없이 원안과 동등 이상의 기능과 효과를 가진 신공법·신기술·공기단축 등이 반영된 설계로서, 원안의 가격보다 낮은 공사로 입찰하는 것을 말하며, 민간의 기술력을 활용한다는 측면에서 턴키방식과 유사하다.

나) 턴키방식의 입찰절차 및 실시설계적격자 결정방식

(1) 입찰절차

11 턴키계약방식은 다시 설계·시공 일괄계약방식과 실시설계·시공 일괄계약방식으로 나뉘는데, 각 방식에 따라 입찰절차가 다소 상이하다.

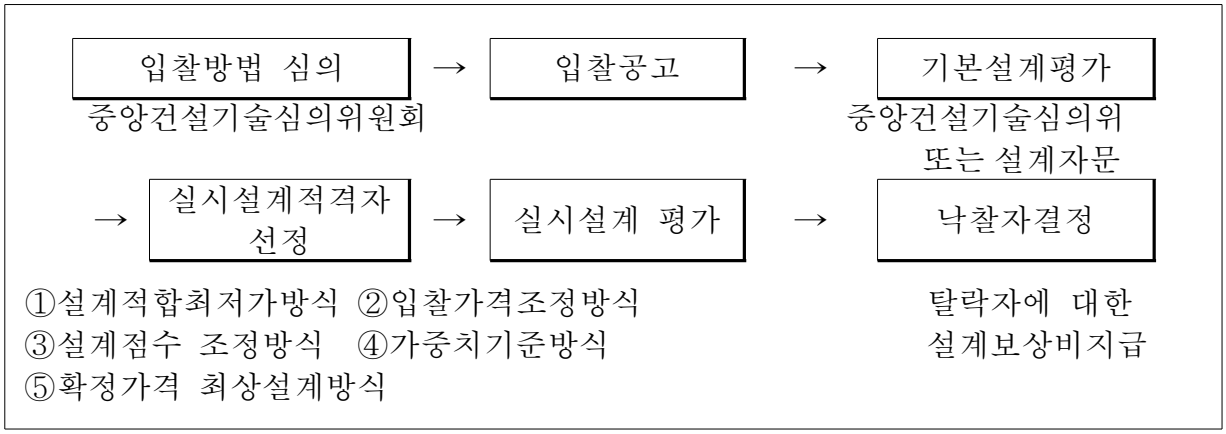
12 설계·시공 일괄계약방식은 발주기관이 제시하는 기본계획과 입찰공고사항(입찰안내서)에 따라 건설업체가 기본설계도면과 공사가격 등의 서류를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 방법으로서, 일반적인 설계·시공 일괄계약방식을 말한다.

13 실시설계·시공 일괄계약방식은 발주기관이 제시하는 공사입찰 기본계획, 기본설계서 및 입찰안내서 등에 따라 건설업체가 시공에 필요한 실시설계도서 및 공사가격 등의 서류를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 방법으로, 주로 경지정리, 도로 등 민원이 많이 발생하는 대형공사가 그 대상이 되고 있으며 턴키제도의 변형된 방법으로서 '턴키 2' 또는 '세미(semi) 턴키'라고도 한다.

14 턴키방식의 입찰과정은 다음 <표 3> 기재와 같이 진행된다.

2) 대형공사 등의 입찰방법 심의기준은 일괄입찰방법 여부를 결정시 ① 여러 공종의 복합공사로 설계·시공의 일괄시행이 필요한 경우, ② 기자재 공급자가 직접 설계와 시공을 하여야 하는 경우, ③ 설계 또는 신기술·신공법 적용으로 경제적인 대안의 활용이 필요한 경우, ④ 상징성·예술성·창의성이 요구되는 경우인지 등을 심사하도록 규정하고 있다.

<표 3> 턴키방식 공사의 발주절차



① 입찰방법 심의 및 결정단계

15 대형공사 또는 특정공사의 입찰방법을 설계·시공 일괄입찰방법으로 할 것인지의 여부는 발주처가 기본설계 전에 1차적으로 결정하고 이를 중앙건설기술심의위원회에서 심의한 후 최종적으로 확정하게 된다.[3)]

② 입찰공고단계

16 해당 공사가 일괄입찰의 방법에 의하여 집행할 것이 결정되면, 국토해양부장관 또는 국방부장관은 이를 공고하여야 한다.[4)]

③ 입찰참가자격 사전심사

17 입찰참가자격 사전심사(Pre-Qualification, 이하 'PQ심사'라 한다)란 국가가 발주하는 대형공사의 일괄입찰절차에 참가할 자격이 있는지 여부를 사전에 심사하는 절차를 말한다.[5)] PQ심사는 경영상태 심사와 기술적 공사이행능력 심사로 구

3) 국가계약법 시행령 제80조
4) 국가계약법 제8조, 동법 시행령 제78조, 제79조
5) PQ심사는 사전에 이행능력 여부를 판단함으로써 부실시공 및 공사가 진행 도중 중단되는 것을 방지하기 위한 제도로서 1993년 7월에 도입되었다. PQ심사제도의 취지는 기술적인 난이도가 높은 공종에 대해서는 입찰참가자격을 엄격하게 평가하여 충분한 기술력을 보유한 업체만 입찰에 참여할 수

분된다.[6]

④ 실시설계적격자 선정 및 낙찰자 결정

18 입찰참가자격 사전심사를 거친 후, 적격판정을 받은 사업자는 기본설계[7]를 입찰서와 함께 발주처에 제출하고, 중앙건설기술심의위원회 또는 설계자문위원회(발주처)는 위와 같이 제출된 기본설계의 적격 여부 및 설계점수를 평가한다. 발주처는 기본설계적격자 중 설계점수가 높은 순서 따라 최대 6개 사업자(적격으로 통지된 입찰자가 6인 미만인 경우에는 적격으로 통지된 모든 입찰자)를 선정한다. 다음으로 발주처는 실시설계적격자로 선정된 사업자 중에서 입찰 공고된 실시설계적격자 결정방법에 따라 실시설계적격자를 결정한다.[8]

19 실시설계적격자가 실시설계를 제출하고, 중앙기술심의위원회 또는 설계자문위원회로부터 당해 실시설계의 적격통지를 받은 때에는 그 실시설계서를 제출한 자를 낙찰자로 결정한다.[9]

⑤ 계약체결 및 설계보상비 지급

20 낙찰자가 결정되면, 발주처는 낙찰자로 결정된 자와 계약을 체결한다. 한편, 발주처는 탈락자들에게 예산의 범위 안에서 설계보상비를 지급할 수 있다.[10]

21 턴키방식 입찰에서 입찰참가자는 입찰시 입찰서와 함께 기본설계서를 제출하

있도록 입찰자를 제한하고자하는 것이다.

6) 국가계약법 시행령 제13조

7) 국가계약법 시행령 제79조(정의)

① 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

6. “기본설계입찰”이라 함은 일괄입찰의 기본계획 및 지침에 따라 실시설계에 앞서 기본설계와 그에 따른 도서를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 입찰서를 말한다.

8. “실시설계서”라 함은 기본계획 및 지침과 기본설계에 따라 세부적으로 작성한 시공에 필요한 설계서(설계서에 부수되는 도서를 포함한다)를 말한다.

8) 국가계약법 제85조의2, 제87조 제1항

9) 국가계약법 제87조 제2항

10) 국가계약법 제89조

여야 하므로, 낙찰이 되지 않는 경우 설계비용에 대한 부담이 입찰참가의 제한요인으로 작용할 수 있다. 이에 공공분야의 발주기관들은 국가계약법 시행령 제89조 및 구(舊) 정부입찰계약집행기준(회계예규 2200.04-159-10, 2009.5.8.) 제8조에 의하여, 일괄입찰에 있어서 설계점수 평가결과 우수설계순위 6인 중에서 낙찰자로 선정되지 아니한 입찰자에게는 설계비에 대한 보상으로 총 공사비의 2% 범위 내에서 설계점수가 높은 순으로 일정금액을 지급한다.

<표 4> 설계보상비 지급방식(구 정부입찰・계약집행기준)[11]

구 분	설계비 보상(설계점수 높은 순, 총 공사비 대비)
낙찰탈락자가 5명인 경우	0.7%, 0.5%, 0.4%, 0.2%, 0.2%
낙찰탈락자가 4명인 경우	0.7%, 0.5%, 0.4%, 0.2%
낙찰탈락자가 3명인 경우	0.7%, 0.5%, 0.4%
낙찰탈락자가 2명인 경우	0.7%, 0.5%
낙찰탈락자가 1명인 경우	0.5%

(2) 실시설계적격자 결정방식

22 턴키방식 실시설계적격자 결정방식의 유형[12]은 다음 <표 5> 기재와 같다.

<표 5> 턴키방식 실시설계적격자 결정방식

종 류		실시설계적격자 결정방식	비 고
설계적합 최저가 방식		설계기준을 만족하면서 최저가격으로 입찰한 자	
종합	입찰가격 조정방식	입찰가격을 설계점수로 나누어 조정된 가격이 가장 낮은 자	조정가격 = 입찰가격/(설계점수/100)

11) 구 기준에 의하면, 턴키공사 설계보상비 지급시 설계점수 순위에 따른 일률적인 대가 지급으로 설계우수 여부를 반영하기가 곤란한 문제점이 지적되었다. 이에 2010.10.9. 회계예규 개정으로 설계점수 60점 이상에 대해 고정설계비용(0.3%)을 지급하고, 나머지는 설계점수에 연동하여 지급하는 내용으로 개정되어, 턴키공사에 대해 설계보상비를 설계점수에 연동하여 우수설계에 대한 인센티브를 강화하였다. 개정된 설계보상비 지급산식은 설계보상비 = 0.3%+ (설계점수 - 60)/40 ×0.6%이며, 설계보상비 총액이 공사예산의 2%를 초과할 경우에는 산정금액에 따라 비율로 배분한다. 또한 개정 기준은 설계보상비 지급 대상자를 5개사에서 3개사로 축소하였다.

12) 국가계약법 시행령 제85조의2 참조

평가방식	설계점수 조정방식	설계점수를 입찰가격으로 나누어 조정된 수치가 가장 높은 자	조정가격 = [설계점수 × 추정가격(부가세포함)]/입찰가격
	가중치 기준방식	설계점수와 가격점수에 가중치를 부여하여 각각 평가한 결과를 합산한 점수가 최고인 자	가격점수 = 가격점수 가중치 × (최저입찰가격/당해입찰가격)
확정가격 최상설계 방식		예정가 이하로 제출하면서 설계점수가 가장 높은 자	

① 설계적합 최저가방식

23 설계적합 최저가방식은 설계적격자(설계점수 60점 이상) 중 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. <표 6>기재와 같이 설계점수가 60점 이하인 “정”은 탈락하고 60점 이상인 “갑”, “을”, “병” 중 입찰가격이 제일 낮은 “병”이 낙찰자로 결정된다.

<표 6> 설계적합 최저가방식의 예시

입찰사	설계점수	입찰가격	낙찰자
갑	90점	3,500억 원	
을	80점	3,400억 원	
병	70점	3,300억 원	○
정	59점	가격 미 개봉	탈락

② 입찰가격 조정방식

24 입찰가격 조정방식은 설계적격자(설계점수 60점 이상) 중 입찰가격을 설계점수로 나누어 조정된 수치가 가장 낮은 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. <표 7> 기재와 같이 설계점수가 60점 이상인 “갑”, “을”, “병” 중 조정가격[=입찰가격/(설계점수/100)]이 제일 낮은 “갑”이 낙찰자로 결정된다.

<표 7> 입찰가격 조정방식의 예시

입찰사	설계점수	입찰가격	조정가격	적격자
갑	90점	3,500억 원	3,888억 원	○
을	80점	3,400억 원	4,250억 원	
병	70점	3,300억 원	4,714억 원	
정	59점	가격 미 개봉		탈락

③ 설계점수 조정방식

25 설계점수 조정방식은 설계적격자(설계점수 60점 이상) 중 설계점수를 입찰가격으로 나누어 조정된 수치가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. <표 8> 기재와 같이 설계점수가 60점 이상인 “갑”, “을”, “병” 중 조정점수(=설계점수×추정가격[13]/입찰가격)가 제일 높은 “갑”이 낙찰자로 결정된다.

<표 8> 설계점수 조정방식의 예시

입찰사	설계점수	입찰가격	조정점수	적격자
갑	90점	3,500억 원	92.57점	○
을	80점	3,400억 원	84.70점	
병	70점	3,300억 원	76.36점	
정	59점	미개봉		탈락

④ 가중치 기준방식

26 가중치 기준방식은 설계적격자(설계점수 80점 이상) 중 설계점수와 가격점수에 일정한 가중치를 부여하여 평가한 후 총점이 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. <표 9> 기재와 같이 설계점수가 80점 이상인 “갑”, “을”, “병” 중 조정점수(=설계가중치 점수+가격가중치 점수[14]))가 제일 높은 “갑”이 낙찰자로 결정된다.

<표 9> 가중치 기준방식의 예시

13) “추정가격”이란 해당 공구에서 공사비로 추정되는 금액을 의미하며, <표 8>에서 추정가격은 3,600억 원으로 가정하였다.
14) 가격가중치 점수=가중치×(최저입찰가격/입찰가격)

입찰사	설계가중치(설계점수)	가격가중치(입찰가격)	합계	적격자
갑	54(90점)	37.71(3,500억 원)	91.71점	○
을	51(85점)	38.82(3,400억 원)	89.82점	
병	48(80점)	40.00(3,300억 원)	88.00점	
정	42(70점)	가격 미 개봉		탈락

⑤ 확정가격 최상설계방식

27 확정가격 최상설계방식은 해당 공구의 공사 계약금액을 정한 뒤 기본설계서만 내도록 한 후 설계적격자(설계점수 80점 이상) 중 설계점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식이다. <표 10> 기재와 같이 설계점수가 80점 이하인 “정”은 탈락하고 80점 이상인 “갑”, “을”, “병” 중 설계점수가 제일 높은 “갑”이 낙찰자로 결정된다.

<표 10> 확정가격 최상설계방식의 예시

입찰사	설계점수	적격자
갑	90점	○
을	85점	
병	83점	
정	79점	탈락

28 각 낙찰자 결정방식별 장점과 단점은 다음 <표 11> 기재와 같다.

<표 11> 낙찰자 결정방식별 장·단점 비교

종 류	장 점	단 점
기준적합 최저가방식	-비용절감 및 과잉설계방지 -과도한 입찰비용 방지 -예산절감을 위한 기술발전	-지나친 가격경쟁으로 인한 저가입찰 우려
가격조정 최저가방식 기술조정 최고점수방식 가중치방식	기술 등 가격 이외 항목고려	-최적의 가격과 기술배점이 곤란 -비가격요소에 대한 주관적 평가로 낙찰자선정의 공정성 등 우려

확정계약금액 최상설계방식	-고급시설물 획득 -고난도 기술발전 유도	-설계의 일관성 유지곤란 -과잉설계 우려 -과도한 입찰비용 소요

3) 경인운하사업 시설공사 현황

가) 추진 경위

29 경인운하는 한강 하류와 서해를 연결하는 운하로 총 연장 19km의 주 운수로와 인천터미널 및 갑문 2기, 김포터미널 및 갑문 1기 등 2개의 항만시설, 15개의 횡단교량이 포함된 시설물이다.

30 1987. 7.경 현재 경인운하 인근의 굴포천 일대에서 대홍수가 발생하자 수해예방을 위해 홍수 발생 시 서해로 물이 빠져나갈 수 있는 14.2km의 방수로를 만드는 '굴포천 방수로 사업'을 추진하게 되었고, 이후 한강 쪽으로 3.8km를 연결하여 홍수 시에는 방수로로, 평상시에는 운하로 활용하는 것을 내용으로 하는 '경인운하사업'으로 변경되어 민간투자 대상사업으로 지정되었다. 이에 따라 1998. 3. 현대건설 등 8개 민간기업과 정부가 출자하여 설립된 경인운하 주식회사[15]가 사업시행자로 지정되어 협약을 체결하였다.

31 그러나 2003. 9. 국정현안정책조정회의에서 경인운하사업의 경제성 및 사업내용에 대한 재검토 결정이 내려짐에 따라 2004. 7. 경인운하사업은 공식 중단되었고 2004. 10. 수해 예방을 위한 '굴포천 방수로 2단계 사업'이 다시 추진되어 1공구 현대건설, 2공구 지에스건설, 3공구 대우건설을 실시설계적격자로 선정하여 2005. 5. 착공하였다.

32 이후 경인운하사업의 타당성이 재검토 되었고, 민간투자사업이던 경인운하사업이 2008. 12. 국가정책조정회의에서 한국수자원공사가 직접 시행하는 재정사업

15) 경인운하 주식회사는 현대건설 계열사(현대건설, 현대해상, 현대정보, 현대택배)(53.27%), 코오롱건설(10.16%), KCC건설(6.09%), 극동건설(3.56%), 대호(2.34%), 금호산업(2.03%), 우성산업개발(1.02%) 등 민간 출자와 한국수자원공사(19.41%)의 정부출자로 설립되었다.

으로 전환되었으며, 2009. 1. 한국수자원공사는 경인운하사업 재추진 계획을 발표하였다. 2009. 5. '경인아라뱃길'로 사업 명칭을 변경하고 경인운하사업 시설공사 6개 공구에 대한 시공사를 선정하였으며, 같은 해 6월에 공사를 착공하여 2012. 12. 준공하였다.

나) 사업내용

33 경인운하사업은 총 18km의 주 운수로를 주축으로 항만, 제방, 도로, 교량, 배후 물류단지 등을 포함하는 시설물을 건설하는 대규모 공사이며, 이 중 경인운하사업 시설공사는 항만, 제방도로, 교량 건설을 위한 공사이다. 구체적인 사업내용은 <표 12> 및 <표 13> 기재와 같다.

<표 12> 경인운하사업 사업내용

□ 시행주체 : 한국수자원공사
□ 사업기간 : 2009년~2014년
□ 총사업비 : 26,759억 원(본사업 19,839억 원, 배후단지 6,920억 원)
□ 시설내용
- 구 간 : 인천 서구 오류동(서해) ~ 서울 강서구 개화동(행주대교)
- 주운수로 : 운하 18km (폭 80m, 수심 6.3m) * 방수로 14.2km 포함
- 터 미 널 : (인천) 부두 4, 갑문 2 / (김포) 부두 3, 갑문 1
- 배후단지 : (인천) 약 114.5만㎡ / (김포) 89.4만㎡

<표 13> 경인운하사업 시설공사 각 공구별 주요내용

(단위 : 억 원)

공구	공고일	입찰일	예산액	계약일	주요내용
제1공구	'09.1.23.	'09.4.24.	3,670	'09.6.30.	인천터미널 및 부대시설
제2공구	'09.1.23.	'09. 5.4.	1,952	'09.6.30.	인천갑문 및 부대시설
제3공구	'09.1.23.	'09.4.24.	1,931	'09.6.30.	교량 2, 접속IC 1
제4공구	'09.1.23.	'09.4.24.	1,266	'09.6.30.	교량 2, 접속IC 1
제5공구	'09.1.23.	'09.4.24.	1,696	'09.6.30.	교량 3, 접속IC 1, 남측제방도로
제6공구	'09.1.23.	'09.4.24.	2,972	'09.6.30.	김포터미널 및 한강갑문

다) 경인운하사업 시설공사 입찰 방식

34 경인운하사업 시설공사 입찰은 국가계약법 시행령 제78조 및 제79조 등에서 정한 '설계·시공 일괄입찰공사방식'으로, 실시설계적격자 결정은 '가중치 기준방식'으로 수행되었다.

35 경인운하사업 시설공사는 제1공구에서 제6공구까지 총 6개 공구로 나뉘어 입찰이 실시되었는데, 공구에 따라 각각 설계점수(60점~70점)와 가격점수(30점~40점)를 합산하여 100점 만점을 기준으로 평가되었다.

36 각 공구별 낙찰자 및 탈락자, 컨소시엄 구성현황은 다음 <표 14> 기재와 같다.

<표 14> 경인운하사업 시설공사 공구별 컨소시엄 구성현황

공구	구분	주간사	컨소시엄 구성현황 (지분율 : %)
1공구	낙찰	현대건설	현대건설(46), 코오롱건설(10), 한양(7), KCC건설(7), 금호산업(10), 극동건설(5), 경림건설(5), 경화건설(5), 풍창건설(5)
	탈락	현대엠코	현대엠코(43), 두산중공업(42), 이에스산업(10), 상록건설(5)
2공구	낙찰	삼성물산	삼성물산(54), 삼성중공업(13), 동양건설산업(11), 진흥기업(11), 대보건설(6), 엘디건설(5)
	탈락	한라	한라(70), 성지건설(20), 제인건설(10)
3공구	낙찰	GS건설	GS건설(40), 쌍용건설(17), 두산건설(17), 벽산건설(11), 삼호(10), 대우자동차판매(5)
	탈락	동아건설산업	동아건설산업(51), 풍림산업(49)
4공구	낙찰	동부건설	동부건설(33), 포스코건설(27), 한신공영(10), 삼부토건(10), 일성건설(5), 진성개발(5), 원광건설(5), 삼환까뮤(5)
	탈락	남양건설	남양건설(75), 영동건설(20), 조광기업(5)
5공구	낙찰	현대산업개발	현대산업개발(30), 한진중공업(24), 삼환기업(20), 신동아건설(6), 성우종합건설(5), 이연개발(5), 효진건설(5), 한양주택(5)
	탈락	금광기업	금광기업(80), 케이디건설(10), 메카건설(10)
6공구	낙찰	SK건설	SK건설(40), 태영건설(15), 경남기업(10), 범양건영(10), 운양건설(8), 한동건설(7), 석전건설(5), 수자원기술(5)
	탈락	대림산업	대림산업(45), 계룡건설(15), 고려개발(10), 남광토건(10), 씨엘(10), 고속도로관리공단(5), 우미토건(5)
	탈락	대우건설	대우건설(48), 한화건설(15), 서희건설(5), 신동아종합(5), 동광건설(5), 도원이엔씨(12), 브라운건설(5), 일신건설(5)

4) 동복계통 자연유하식 도수터널 시설공사 현황

37 본 시설공사는 전라남도 화순군에 위치한 동복호에서 상수용 원수를 취수하여 광주광역시 동구 용연동의 정수장까지 급수하기 위한 것으로서 발주처는 조달청, 수요기관은 광주광역시 상수도사업본부이다.

38 한편 본 시설공사 입찰은 '설계·시공일괄입찰방식'으로, 실시설계적격자 결정은 '가중치기준방식(설계 60%, 가격 40%)'으로 수행되었는데 구체적인 사업내용은 다음 <표 15> 기재와 같다.

<표 15> 도수터널 사업내용

□ 시행주체 : 광주광역시 상수도사업본부 (발주처 : 조달청)
□ 사업기간 : 2009년~2015년
□ 총사업비 : 799억 원
□ 공 고 일 : 2009. 4. 21.
□ 입 찰 일 : 2009. 7. 24.
□ 시설내용
- 구 간 : 전라남도 화순군 동복댐 ~ 광주광역시 동구 용연정수장
- 도수터널 : 12km (외경 2.6m, 내경 2.1m)
- 관로 1개소, 취수탑 1개소, 부대시설(가물막이 1개소, 진입도로 등)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 경인운하사업 제4공구 시설공사 들러리 참가 합의 및 실행

가) 동부건설의 상시적인 정보수집 활동

39 피심인 동부건설은 한국수자원공사가 2009. 1. 23. 입찰공고한 경인운하사업

제4공구 시설공사(이하 '제4공구'라 한다) 입찰에 참여하는 과정에서 실무진, 부장급, 임원급 등의 모임 또는 전화연락을 통해 입찰 건에 대한 업계 내의 동향 등을 면밀히 파악하였고, 이러한 정보수집활동의 결과 대형건설업체들이 관심을 두지 않아 참여예정업체가 없는 것으로 알려져 있던 제4공구를 선택하였으며, 언론 등을 통해 제4공구 참여를 적극적으로 알리고 이후 정보수집 과정에서 포스코건설이 제4공구 참여여부에 관심을 갖고 있음을 알게 된 후 자신의 공동수급체의 구성원으로 포함시키는 방법으로 잠재적인 경쟁사를 제거해나갔다.

40 이러한 사실은 다음 <표 16> 기재 중견 건설사의 정보교환 내역 및 <표 17> 기재 피심인 동부건설의 이○○ 상무의 진술을 통해 인정된다.

<표 16> 중견 건설사의 정보교환 내역

	2009.1.7.	-*	2009.1.22.	2009.1.28.	-**
제1공구	인천터미널 부문 : 현대, 삼성	현대	현대	현대	현대+코오롱+KCC+극동+금호+한양
제2공구		삼성	삼성	삼성	삼성
제3공구	구간별 교량 : GS, 대우	GS	GS	GS+쌍용	GS+쌍용+두산+삼호
제4공구		(동부)	동부, 포스코	동부+포스코	동부+한신+삼부+남양, 계룡+한라
제5공구		(SK)	현산	현산, 한진	현산+한진+삼환, 포스코+동아
제6공구	서울터미널 부문 : 대림, SK	대우, 대림	대우, 대림, SK	대우, 대림, SK	대우+한화, 대림, SK
출처	대보건설 (소갑 제1-1호증)	포스코건설 (소갑 제1-2호증)	한진중공업 (소갑 제1-3호증)	진흥기업 (소갑 제1-4호증)	한진중공업 (소갑 제1-5호증)

* 입찰공고일이 미정, 6개 공구로 구분, 공구별 참여사 현황 등을 볼 때 입찰공고일 이전이면서 한진중공업 2009. 1.22.자료보다 이전에 작성된 것으로 판단됨

** 2009. 1.28. 진흥기업 자료보다 구체적이지만 2009. 1.30. PQ결과와 차이가 많이 나는 점에 비추어 2009. 1.28.~1.29.경 작성된 것으로 판단됨

<표 17> 피심인 동부건설 임원의 진술내용 (발췌)

<동부건설 이○○ 진술조서 발췌(소갑 제2-1호증)>

문. 타 업체의 수주전략을 파악하는 이유는 무엇인가요?
답. 타 업체의 수주전략을 알아야 타 경쟁업체가 미리 피해가거나 경쟁을 할지 선택할 수 있습니다. 저희 입장에서는 경쟁구도를 알아야 이를 통해서 입찰참여 여부를 결정할 수 있습니다.

문. 수주전략을 파악하는 대상은 누구인가요.
답. 턴키에 참여할 수 있는 빅6(현대건설, 삼성물산, 대우건설, 대림산업, GS건설, SK건설)을 포함하여 중견건설업체들에 대해서 수주전략을 파악하고 있습니다. 다만, 연초에 개략적인 정보가 파악되고 발주가 임박한 시점에서 구체적으로 파악이 됩니다.

문. 다른 건설사의 수주전략 정보는 어떻게 확인하나요.
답. 발주처로부터 발주계획을 확인한 후, 영업담당자간의 의사연락을 통해 확인합니다.

문. 의사연락 방법은 어떻게 합니까.
답. 전화연락하거나 모임을 통해 확인하고 있습니다.

문. 경인운하 4공구에 참여하게 된 경위를 설명하여 주시기 바랍니다.
답. 앞에서 말씀드린 정보파악을 통해 1, 2, 3, 6공구는 빅6들이 참여하기로 결정이 되어 있고 5공구도 현대산업개발이 소위 깃발을 먼저 꽂았기 때문에 남은 4공구를 검토하게 되었고, 마침 4공구 인근에 계양센트레빌에서 아파트 공사를 하고 있어서 4공구에 참여하는 명분으로 세웠습니다. 이후 다른 경쟁사들이 입찰 참여 여부를 묻길래 4공구에 참여하겠다고 알려주었습니다. 또한 언론사에게도 우리가 참여할 공구를 알려줘 사업자들에게 퍼지게 되었습니다.

문. 포스코건설이 당초에 4공구에 경쟁사로 참여하라고 했다가 동부건설의 서브로 들어가게 된 경위는 무엇인가요.
답. 저희 심○○ 부사장님이 포스코건설 김○○ 부사장을 직접 찾아가서 4공구에 참여해야 하는 명분을 강하게 이야기 했습니다. 우리 회사가 4공구에 연고도 있고 한국수자원공사에 강점도 있다는 점을 이야기를 하면서 4공구의 서브사로 참여하라고 설득하였습니다.

문. 포스코건설을 서브로 참여시키기 위해 어떻게 보상을 해주었나요. 답. 거의 동등하게 지분을 나눠가졌습니다.

나) 제4공구 피심인들 간의 들러리 합의 및 실행

41 피심인 동부건설은 위 2. 가. 1) 가)에서 살펴본 바와 같이 제4공구에서 잠재적인 경쟁사들을 제거하였고 이후 자신이 제4공구에서 낙찰을 받기 위하여 피심인 남양건설과 사이에 피심인 남양건설의 형식적 입찰 참여를 내용으로 하는 들러리 합의를 하였다.

42 구체적으로 살펴보면, 제4공구 입찰공고 직후인 2009. 1. 25. 피심인 동부건설의 장○○ 상무는 피심인 남양건설의 권○○ 전무에게 제4공구 입찰에 들러리로 참여해달라는 요청을 하였고, 피심인 남양건설의 권○○ 전무는 그 대가로 추후 피심인 남양건설이 추진하는 사업에 피심인 동부건설이 들러리로 참여할 것을 조건으로 해당 요청을 수락하였다.

43 피심인 동부건설은 자신이 지정한 설계용역업체와 피심인 남양건설이 설계용역계약을 체결하도록 하는 한편 설계점수 차이가 많이 나도록 형식적인 설계를 할 것을 설계용역업체에게 지시하였다.

44 마지막으로 피심인 동부건설과 피심인 남양건설은 제4공구 입찰일 직전인 2009. 4. 22. 또는 4. 23.경 서울 서초동 소재 음식점(상호명 △△△△)에서 투찰가격을 합의하고 합의한 내용대로 투찰가격을 제출하였다.

45 이러한 사실은 다음 <표 18> 기재 피심인 동부건설 이○○ 상무, 김○○ 부장, 장○○ 상무 및 피심인 남양건설 권○○ 전무의 진술을 통해 확인된다.

<표 18> 피심인들 임직원의 진술내용 (발췌)

<동부건설 이○○ 진술서 발췌(소갑 제2-2호증)>

문7) 남양건설은 본건 경인운하 공사 입찰에 들러리로 참여하는 대가로 동부건설에 요구한 사항이 있나요?

답7) 남양건설이 들러리로 본건 경인운하 공사에 참여한다면, 동부건설은 추후 남양건설의 요청이 있을 경우 동부건설이 추진하는 프로젝트에 공동으로 참여할 수 있도록 하거나 남양건설이 추진하는 공사에 협조할 것을 약속하였습니다.

문8) 당시 본건 경인운하 공사 입찰에 대한 가격에 대해서도 합의를 하였나요.

답8) 당시에는 투찰률이 90%를 넘는 경우 공정거래위원회에 신고된다는 분위기가 있었으므로, 동부건설은 남양건설에 89%에 근접한 가격으로 입찰에 참여할 것을 요청한 사실이 있는 것으로 알고 있습니다. 실제 입찰가격은 동부건설(1,133억 원, 가격점수 39.73점)이 남양건설(1,125억 원, 가격점수 40점)보다 높았으나, 설계점수의 차이(동부건설 54.018점, 남양건설 50.298점)로 동부건설이 본건 경인운하 공사 입찰에서 낙찰받을 수 있었습니다.

<동부건설 김○○ 진술서 발췌(소갑 제2-3호증)>

문10) 남양건설 주식회사(이하 '남양건설')가 본건 공사 입찰에 참여하였는데, 동부건설이 남양건설에 들러리 참여를 요청한 것인가요.

답10) 예, 그렇게 알고 있습니다.

문12) 남양건설 컨소시엄의 경우 삼보기술단이 설계사로 참여하였는데, 동부건설이 삼보기술단을 남양건설에 소개해 준 것인가요.

답12) 본 건 공사 입찰을 준비하는 과정에서 동부건설이 삼보기술단을 남양건설에 소개해 준 것으로 알았으나, 구체적으로 누가 삼보기술단을 남양건설에 소개한 것인지는 정확히 모릅니다.

문14) 진술인은 삼보기술단과 전혀 연락을 하지 않았나요.

답14) (전략). 2009. 2.경 삼보기술단의 정○○ 이사에게 연락하여 "비경쟁으로 진행할 것이니, 설계를 너무 튀지 않고 평범하게 해달라"고 요청한 사실이 있습니다. (후략)

문20) 기본설계비가 그렇게 차이나는 이유는 무엇인가요.

답20) 남양건설의 설계비가 당사 설계비보다 낮은 이유는 들러리 설계이기 때문입니다. 즉, 당시 설계보상비가 5억 7,500만 원이었는데 남양건설의 설계비를 설계보상비에 맞추어 산정하다 보니 상당한 차이가 발생하게 된 것입니다.

<동부건설 장○○ 확인서 발췌(소갑 제2-6호증)>

3. 이에 본인이 2009. 1.경 들러리로 세울 회사를 찾고 있던 중 동부건설의 상무 출신으로서 당시 남양건설에 재직 중이던 권○○ 전무와 연락이 되어, 남양건설에게 본건 경인운하 공사 입찰에 들러리로 참여해 줄 것을 요청하였습니다.

4. 본인은 남양건설이 들러리로 본건 경인운하 공사에 참여한다면, 동부건설은 추후 남양건설의 요청이 있을 경우 동부건설이 추진하는 프로젝트에 공동으로 참여할 수 있도록 하거나 남양건설이 추진하는 공사에 협조할 것을 약속하였습니다.

<남양건설 권○○ 진술서 발췌(소갑 제2-5호증)>

본건 입찰의 입찰공고일 직후인 2009년 1월 25일경 저는 동부건설의 장○○ 상무로부터 전화를 받았습니다. 저는 예전에 동부건설에서도 근무하였기 때문에 장상무를 잘 알고 있었습니다. 위 통화를 하면서 장상무는 저에게 남양건설이 본건 입찰에 동부건설의 들러리로 참여해 달라는 요청을 하였습니다. (중략) 저는 이러한 부탁을 받고, 본건 입찰에 들러리로 참여하여 동부건설을 도와주면 나중에 다른 입찰에서 동부건설과 함께 다른 공사 수주를 할 수 있을 것이라는 기대 하에, 장○○ 상무의 요청에 동의하였습니다.

저는 본건 입찰일 직전인 2009년 4월 22일 또는 23일경 서울 서초동 △△△△에서 동부건설 장○○ 상무, 이○○ 부장과 점심식사를 하였습니다. 이 자리에서 장상무는 남양건설이 동부건설보다 투찰율을 더 높게 써달라고 요청하였습니다. 저는 남양건설이 동부건설에 비해 규모가 작고 설계점수도 더 낮을 것이 확실하니 더 낮은 가격으로 투찰하는 것이 자연스러우므로 동부건설이 더 높게 투찰해야 한다고 말했습니다. 또한 저는 남양건설이 투찰율을 88%로 할 생각이라고 하였는데, 장상무는 88%는 너무 낮아서 오히려 남양건설이 낙찰될 위험이 있다고 하면서 88.9%로 해달라고 하였습니다. 저는 이에 동의하면서 동부건설은 88.9%보다 높은 가격으로 알아서 제출하라고 하였습니다.

46 위 합의 및 합의내용대로의 실행에 따른 제4공구 입찰결과는 다음 <표 19> 기재와 같다.

<표 19> 제4공구 입찰 현황

(단위 : 백만 원, %)

낙찰업체	예산 금액	낙찰 금액	입찰자	입찰 금액	투찰률	가격 점수	설계 점수	종합 평점
동부건설	126,593	113,300	동부건설	113,300	89.50	39.73	54.01	93.75
			남양건설	112,541	88.90	40.00	50.29	90.29

2) 도수터널 들러리 참가 합의 및 실행

47 피심인 남양건설은 위 2. 가. 1)에서 본 바와 같이 제4공구 입찰에 대하여 피심인 동부건설의 들러리로 참여하였으며, 그 대가로 2009. 4. 21. 조달청이 입찰 공고한 도수터널 건설공사에서 자신이 낙찰 받기 위하여 피심인 동부건설과 사이에 피심인 동부건설의 형식적 입찰 참여를 내용으로 하는 들러리 합의를 하였다.

48 구체적으로 살펴보면, 2009. 4. 28.경 피심인 남양건설 권○○ 전무가 피심인 동부건설 장○○ 상무에게 도수터널 입찰에 들러리로 참여해줄 것을 요청하였으며, 피심인 동부건설은 제4공구 입찰에서 피심인 남양건설이 들러리로 참여해 준 것에 대한 보상차원에서 도수터널 입찰에 들러리로 참여하겠다는 의사를 밝혔다.

49 피심인 남양건설은 자신이 지정한 설계용역업체와 피심인 동부건설이 설계용역계약을 체결하도록 하는 한편 설계점수 차이가 많이 나도록 형식적인 설계를 할 것을 설계용역업체에게 지시하였으며, 피심인 동부건설의 설계 진행에 대한 관리감독을 하였다.

50 마지막으로 피심인 남양건설과 피심인 동부건설은 도수터널 입찰일인 2009.

7. 24. 이전에 투찰가격을 합의하고 합의한 내용대로 투찰가격을 제출하였다.

51 이러한 사실은 다음 <표 20> 기재 피심인 남양건설 권○○ 전무 및 피심인 동부건설 이○○ 상무, 장○○ 상무의 진술을 통해 확인된다.

<표 20> 피심인들 임원의 진술내용(발췌)

<남양건설 권○○ 진술서 발췌(소갑 제2-7호증)>

광주광역시는 2009. 4. 21. 본건 입찰을 공고하였습니다. 저는 2009. 4. 28.경 동부건설의 장○○ 상무에게 전화하여 본건 입찰에 남양건설이 참여할 계획인데, 동부건설이 들러리로 참여해 줄 수 있는지를 문의하였습니다. 장상무는 2-3일 후에 저에게 전화를 하여 경인운하 제4공구 입찰에 남양건설이 들러리를 서준 것에 대한 보답으로 본건 입찰에 동부건설이 들러리로 참여해 주겠다고 하였습니다.

(중략). 다만, 동부건설 컨소시엄의 설계사 선정은, 남양건설이 동명기술공단, 경호, 한성과 설계용역계약을 체결하도록 지정해 주었습니다. 그 후 남양건설 고○○ 이사와 이○○ 부장은 동부건설의 설계업무를 위한 합동사무실에 여러 차례 방문하여 관련된 지시를 하는 등 설계업무 관리 감독을 하였습니다.

남양건설은 동부건설과 협의하여 남양건설이 투찰률 98.66%, 동부건설은 투찰률 94.60%로 입찰하기로 하였습니다. (후략)

<동부건설 이○○ 진술서 발췌(소갑 제2-2호증)>

문9. 본건 경인운하 공사와 본건 동복계통 공사는 어떠한 관련이 있나요.
답9. 앞서 설명한 것처럼 남양건설은 동부건설의 요청으로 본건 경인운하 공사 입찰에 들러리로 참여하였습니다. 이에 대한 대가로 남양건설은 2009. 4.경 동부건설에 대하여 들러리로 본건 동복계통 공사 입찰에 참여할 것을 요청하였고, 이에 동부건설이 본건 동복계통 공사 입찰에 들러리로 참여한 것입니다.

문11. 당시 입찰 가격에 대한 합의도 있었나요.
답11. 예, 입찰 가격에 대한 합의도 있었던 것으로 알고 있습니다. 실제 입찰 가

격은 남양건설(732억 원, 가격점수 39.62점)이 동부건설(725억 원, 가격점수 40점)보다 높았으나, 설계점수의 차이(남양건설 59.04점, 동부건설 54.60점)로 남양건설이 본건 동복계통 공사 입찰에서 낙찰받을 수 있었습니다.

<동부건설 장○○ 진술서 발췌(소갑 제2-6호증)>

4. 본인은 남양건설이 들러리로 본 건 경인운하 공사에 참여한다면, 동부건설은 추후 남양건설의 요청이 있을 경우 동부건설이 추진하는 프로젝트에 공동으로 참여할 수 있도록 하거나 남양건설이 추진하는 공사에 협조할 것을 약속하였습니다.

5. 남양건설은 2009. 4.경 동부건설에 대하여 들러리로 본건 동복계통 공사 입찰에 참여할 것을 요청하였고, 이에 동부건설이 동복계통 공사 입찰에 들러리로 참여한 것입니다.

52 위 합의 및 합의내용대로의 실행에 따른 도수터널 건설공사 입찰결과는 다음 <표 21> 기재와 같다.

<표 21> 도수터널 입찰 현황

(단위 : 백만 원, %)

낙찰업체	예산 금액	낙찰 금액	입찰자	입찰 금액	투찰률	가격 점수	설계 점수	종합 평점
남양건설	77,200	73,255	남양건설	73,255	94.89	39.62	59.04	98.66
			동부건설	72,552	93.98	40.00	54.06	94.60

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약.협정.결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 :부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. 생략

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

② 제1항의 규정은 부당한 공동행위가 다음 각 호의 1에 해당하는 목적을 위하여 행하여지는 경우로서 대통령령이 정하는 요건에 해당하고 공정거래위원회의 인가를 받은 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

1. 산업합리화
2. 연구·기술개발
3. 불황의 극복
4. 산업구조의 조정
5. 거래조건의 합리화
6. 중소기업의 경쟁력향상

③ ~ ⑥ 생략

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[16)]

제33조(경매.입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 ":대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

53 피심인들의 행위가 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위에 해당되기 위해서는 둘 이상의 사업자가 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의하여야 한다.

54 따라서 이 사건 행위가 법 제19조 제1항 소정의 부당한 공동행위가 되기 위

16) 2009. 5. 13. 대통령령 제21492호로 개정된 것을 말한다.

해서는 첫째, 둘 이상의 사업자가 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 낙찰자를 결정하는 행위를 할 것을 합의하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건 해당 여부

가) 합의의 존재여부

55 법 제19조 제1항의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

56 한편 부당한 공동행위는 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하고, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하지 않는다.[17]

57 위 2. 가. 행위사실에 비추어 보건대, 피심인들은 제4공구 및 도수터널 입찰에 각각 참여하면서 사전에 낙찰예정자를 선정함과 동시에 낙찰예정자가 낙찰받을 수 있도록 다른 피심인이 형식적으로 입찰에 참가하는 내용의 합의를 하였는바 피심인들의 위와 같은 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 규정되어 있는 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"를 할 것을 합의한 행위에 해당한다.

나) 경쟁제한성 여부

58 어떠한 공동행위가 법 제19조 제1항이 정하고 있는 경쟁제한성을 가지는지

17) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 및 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두7872 판결 참조

여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[18]

59 다만, 입찰가격과 낙찰자 결정에 관한 합의는 응찰과정에서의 자유로운 가격경쟁을 제한하고 그로 인하여 당해 입찰에서의 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로, 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[19]

60 피심인들의 이 사건 행위는 자신들이 낙찰받고자 하는 공구에서 무난하게 낙찰을 받기 위하여 각기 다른 입찰 건에서 서로 교대로 들러리를 세운 것으로서 경쟁제한적 의도를 지니고 시작되었다고 봄이 타당하고, 이러한 피심인들의 행위로 제4공구 및 도수터널 입찰시장에서 유효한 경쟁이 이루어지지 않고 피심인들의 의사에 따라 낙찰자가 결정되었으며, 이 사건 행위는 본질적으로 낙찰예정자를 사전에 결정하는 방식의 입찰담합으로서 그 성격상 경쟁제한 효과만 발생시킬 뿐 달리 효율성 증대효과는 가져오지 않는 경성 공동행위이므로 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당한다.

다) 공동행위 인가 여부

61 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

18) 대법원2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조
19) 서울고등법원 2006. 1. 11. 2005누6289 판결 참조

62 이 사건 공동행위의 피심인들에 대하여 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 행위가 재발되지 않도록 하기 위해 법 제21조에 따라 시정조치를 부과하고, 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 위 2. 다. 2) 나)에서 살핀 바와 같이 행위의 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부 기준 등에 관한 고시(2009. 8. 20. 공정거래위원회 고시 제2009-36호로 개정된 것[20], 이하 '과징금 고시'라 한다)에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

63 위 2. 가.에 나타난 합의에 따라 제4공구에서 피심인 동부건설이, 도수터널 건설공사에서 피심인 남양건설이 각각 낙찰받아 계약을 마친바, 이 사건 법 위반행위에 대한 관련매출액은 위 각 피심인들이 해당 공사와 관련하여 체결한 계약금액으로 본다.

나) 부과기준율

64 피심인들의 이 사건 공동행위는 위반행위의 내용 및 파급효과 등을 고려할 때 위반행위의 중대성 정도가 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (가)의 규정에 따라 7.0~10.0%의 부과기준율을 적용하기로 하되, 입찰참가자격요건이 까다로워 실제 입찰에 참가 가능한 업체가 많지 않았던 점, 발주처가 각 회사별로 1개 공구의 입찰에만 참여하도록 권고함에 따라 경쟁이 어느 정도 제한될 소지가 있었던 점 등을 종합적으로 고려하여 7%의 부과기준율을 적용한다.

20) 다만, 공정거래위원회가 이미 처리한 다른 사건들과의 형평을 고려하여 '2013. 6. 17. 공정거래위원회 고시 제2013-2호로 개정되기 전의 것' 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항도 적용한다.

65 다만, 형식적으로 입찰에 참여하여 낙찰받지 못한 건에 대하여는 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마)에 따라 3.5%의 부과기준율을 적용한다.[21]

다) 산정기준의 결정

66 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산정한 피심인별 산정기준은 다음 <표 22> 기재와 같다.

<표 22> 피심인별 산정기준

(단위 : 원, %)

피심인	참여공사	관련매출액	부과기준율	산정기준
동부건설	제4공구	103,000,000,000	7	7,210,000,000
	도수터널	66,595,527,272	3.5	2,330,843,454
남양건설	제4공구	103,000,000,000	3.5	3,605,000,000
	도수터널	66,595,527,272	7	4,661,686,909

2) 행위요소에 의한 1차 조정

67 피심인들에게 과징금 고시 Ⅳ. 2.에 따른 조정사유가 없으므로 위 1)에서 산정한 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

68 위와 같이 산정한 피심인별 1차 조정 산정기준은 다음 <표 23> 기재와 같다.

<표 23> 피심인별 1차 조정 산정기준

21) 해당규정은 입찰담합에 있어 응찰하지 아니하였거나 탈락한 자에 대하여는 산정기준을 2분의 1의 범위 내에서 감액하도록 되어 있는 바, 이는 동일한 관련매출액에 부과기준율을 2분의 1 감액하여 적용하는 것과 그 결과가 동일하므로 편의상 부과기준율을 감액하여 적용한다.

(단위 : 원, %)

피심인	참여공사	산정기준	가중률	1차 조정 산정기준
동부건설	제4공구	7,210,000,000	-	7,210,000,000
	도수터널	2,330,843,454	-	2,330,843,454
남양건설	제4공구	3,605,000,000	-	3,605,000,000
	도수터널	4,661,686,909	-	4,661,686,909

3) 행위자 요소 등에 의한 2차 조정

69 이 사건 행위에 있어 피심인들의 고위임원이 위반 행위에 관여한 사실이 있으므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 나. (5)의 규정에 따라 피심인들에 대하여 위 2)에서 산정한 1차 조정 산정기준의 10%를 가중한다.

70 한편 피심인들은 심사관의 조사 단계부터 위원회의 심리 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하고 진술을 하는 등 조사에 협력한 사실이 있으므로 위 2)에서 산정한 1차 조정 산정기준의 30%를 감경한다.

71 위와 같이 산정한 피심인별 2차 조정 산정기준은 다음 <표 24>기재와 같다.

<표 24> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위 : 원, %)

피심인	참여공사	1차 조정 산정기준	조정률		2차 조정 산정기준
			임원가담	조사협조	
동부건설	제4공구	7,210,000,000	10	△30	5,768,000,000
	도수터널	2,330,843,454	10	△30	1,864,674,763
남양건설	제4공구	3,605,000,000	10	△30	2,884,000,000
	도수터널	4,661,686,909	10	△30	3,729,349,527

4) 부과과징금의 결정

72 이 사건 피심인들은 모두 공동수급체를 구성하여 입찰에 참여하였고 따라서 부당이득의 규모도 단독으로 계약을 체결하였을 경우보다 적을 수밖에 없다는 점을 감안하여 낙찰된 건에 대하여 해당 공사와 관련하여 산정된 2차 조정 산정기준의 10%를 감경한다.

73 또한 피심인 동부건설의 경우 확정된 재무제표상 심의일 기준 직전 사업연도, 전전 사업연도 및 전전전 사업연도의 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중평균한 금액이 적자인 점을 감안하여 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. (1) (가)의 규정에 따라 2차 조정 산정기준의 50%를 추가로 감경한다.[22)]

74 한편 피심인 남양건설의 경우, 2010. 4. 30. '채무자 회생 및 파산에 관한 법률'에 따라 회생절차 개시결정을 받고 2010. 12. 27. 회생계획을 인가받았으며 심의일 현재까지 회생절차가 종료되지 않고 계속되고 있고, 심의일 직전 3개년 간 계속하여 당기순이익이 적자를 기록하는 등 피심인 남양건설에게 사실상 과징금을 납부할 능력이 현저히 부족하다고 인정되므로 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. (2)의 규정에 따라 과징금을 면제한다.[23)]

75 마지막으로, 최근 경기 악화로 건설시장이 크게 위축되어 있는 점을 감안하여 피심인들에 대하여 2차 조정 산정기준의 10%를 감경한다.

---

22) 다만 심의일인 2014. 3. 26. 현재 피심인 동부건설의 2013년도 결산자료가 공시되지 않아 2010년~2012년 3개년도의 자료를 고려하였다.

23) 남양건설은, 자사에 대하여 2010. 12. 27. 채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하 '회생파산법'이라고 한다)에 의한 회생계획인가결정이 난 상태이므로, 2009. 4. 경 이루어진 이 사건 행위에 대한 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 한다) 위반 관련 과징금 채권이 회생채권으로 신고되지도 아니하고 회생파산법 제140조 제1항, 제251조 단서에 열거되지도 아니한 이상 자사는 면책된다는 취지로 주장하는 바, 살피건대 과징금 부과 대상인 남양건설의 이 사건 행위 자체는 회생절차 개시 이전에 있었던 것은 사실이나(조세 관련 혹은 명의신탁 행위 관련 과징금 부과대상인 행위 등이 행위 당시 이미 성립하여 그 부과요건이 충족되고 이후 부과처분에서 구체적 계산과정만 남는 것과는 달리) 특히 공정거래법 위반행위 관련 등 공정거래위원회의 일부 과징금 부과처분은 비록 대상 행위가 회생절차 개시 이전에 있었다하여도, 공정거래위원회에 의한 경제분석, 시장획정 등 그 행위의 경쟁제한성 등에 대한 판단이 이루어진 이후에야 비로소 관련 행위의 공정거래법 위반 여부가 확정된다 할 것이므로, 단순한 회생채권이 아니라 회생파산법 제181조 소정의 개시후 기타채권으로 보아야 할 것이고, 따라서 공정거래위원회의 과징금 부과 채권이 일률적으로 회생채권이라는 것을 전제로 하는 남양건설의 위 주장은 이유 없다할 것이다. 다만 앞서 본 바와 같이 남양건설의 재무상황으로 인하여 과징금이 면제되는 결과에 있어서는 동일하다.

76 위와 같이 산정한 피심인별 부과과징금(백만 원 미만은 절사한다)은 다음 <표 25> 기재와 같다.

<표 25> 피심인별 부과과징금

(단위 : 원, %)

피심인	참여공사	2차 조정 산정기준	감경률			부과과징금
			컨소시엄	재정적자	건설경기	
동부건설	제4공구	5,768,000,000	△10	△50	△10	1,730,000,000
	도수터널	1,864,674,763	-	△50	△10	745,000,000
	소계 : 2,475,000,000					
남양건설	제4공구	2,884,000,000	-	면제	△10	면제
	도수터널	3,729,349,527	△10	면제	△10	면제
	소계 : 0원					

4. 결론

77 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하므로, 시정명령에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 4월 17일

의 장	위 원 장	노 대 래
	부위원장	김 학 현
	위 원	지 철 호
	위 원	정 중 원
	주심위원	김 석 호
	위 원	김 의 형
	위 원	박 병 형
	위 원	이 한 주